

摘要：

在SpaceX等明星科技公司上市前夕，一股由多层嵌套SPV（特殊目的实体）构成的灰色交易暗流涌动。中介机构通过高额收费和信息不透明，向普通投资者兜售所谓的“原始股”。然而，由于众多转让行为未获企业认可，这些投资者在上市钟声敲响时，可能面临股份被认定无效、权益难以兑现的窘境。

在中国，若你想买入一家未上市科技巨头的原始股，监管会礼貌而坚决地将大部分人拦在门外——高额的起投门槛、金融资产的合格投资者认定，外加持牌机构的筛选，构成了一道看似冰冷实则有效的防火墙。然而，当你把目光投向太平洋彼岸，一幅截然不同的图景正在展开。在那里，监管的大门敞得更开，而门后的通道却更为幽暗。

如今，美国的普通投资者也可购入OpenAI、Anthropic以及SpaceX的未上市股份——至少他们以为自己可以。然而在通往公司上市、投资者暴富的路上，横亘着一套运作不透明的灰色中介网络。这些中间商个个急于从中抽成，其中不少人纯粹就是空手套白狼。

假设一名投资者出资200万美元，购入一款三层嵌套的SPV份额，每一层均收取2%管理费和20%收益分成。假如两年后企业上市，这份资产价值增至1000万美元，其中近500万美元都会落入中间人囊中。这还未计算税费。

原文标题：《SpaceX和OpenAI上市前股权交易：乱象丛生的灰色市场》

2020年夏天，摩根士丹利前交易员亚当·克劳利（Adam Crawley）正在印度尼西亚、泰国和澳大利亚游历，跟随一位姓杨的师傅修炼气功。就在这时，领英上一条套磁消息将他拉回现实。

发信人是诺埃尔·莫尔德瓦伊（Noel Moldvai），此人热衷加密货币，还偏爱本世纪初的加拿大摇滚。他向克劳利推介了当下私募市场中最火热的领域。

克劳利本无意重返金融行业，但莫尔德瓦伊所描绘的市场令他心动：这片领域准入机会稀缺，市场需求却极度狂热，交易标的正是全球最大、最热门初创企业的上市前股份，包括计划以万亿美元估值上市的Anthropic、SpaceX和OpenAI。这类股份基本不对个人散户开放，却又是人人都想入手的香饽饽。

2022年2月，二人在得克萨斯州奥斯汀市联合创立Augment。该公司专门搜罗这类未上市股份，整合打包后出售给原本没有购买渠道的机构投资者与个人散户。其资产几乎全部为科技初创企业的上市前股份，克劳利称，过去一年里，Augment的资产规模实现大幅增长，总额从不足2亿美元增至10亿美元以上，主要得益于Anthropic估值一路飙升。

1

Augment并未开辟什么新路径。

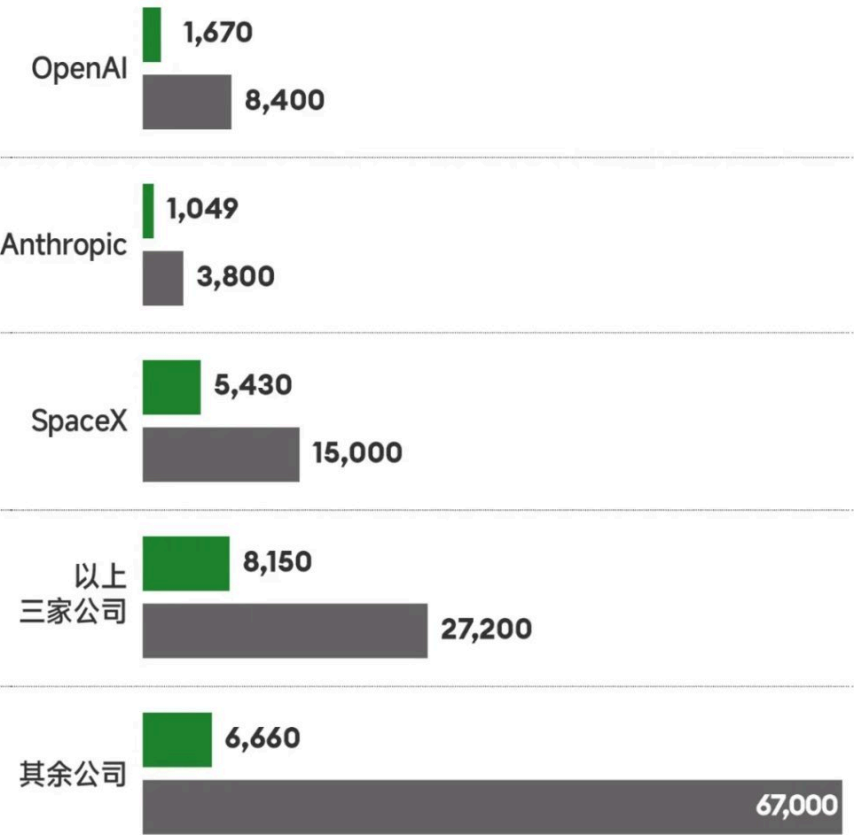
早在Facebook于2012年上市之前，非上市公司的股份交易就已存在。但随着人工智能热度高涨，这条非主流交易渠道如今俨然已成为主流通路。原因很简单：**热门科技企业保持非上市状态越来越久，绝大部分增值收益都已落入风投机构的口袋。**过去，以发行价买入苹果股票并长期持有数十年，足以让人安享晚年。但如今，在企业上市时入手一家市值万亿的公司，再指望

股价上涨三倍，已经不现实。眼下，最大的收益空间都出现在企业递交招股说明书的数年前。

科技暴富盛宴

十年间，新股上市、企业并购与初创项目交易合计为投资者创造6,660亿美元收益。仅这三家公司上市，募资总额就有望超越这一数字。

单位：亿美元



资料来源：PitchBook、Atlimeter、《福布斯》测算 | 数据截至2026年3月
注：图表中OpenAI估值未计入微软130亿美元注资，因为该笔投资包含云服务抵扣额度。

政策变化是一大诱因。美国证券交易委员会（SEC）在2012年修订相关规则。此前，企业资产规模达到1000万美元，或是股东人数满500人，就必须启动上市流程，Facebook当年上市也有这部分原因。如今股东人数上限已提升至2000人。SpaceX、Anthropic和OpenAI都计划以万亿甚至更高估值登陆资本市场，这也意味着它们上市后，股价很难再出现指数级增长。

于是特殊目的实体（SPV）应运而生。这类基金将多方资金汇集起来，统一投向单一资产。标的有时是企业股份，有时是持有企业股份的另一层特殊目的权益，甚至还有多层嵌套的情况：持有股份的实体之上，又叠加两层SPV。每一层都是独立的法律主体，且层层都会收取费用。

借助SPV，企业得以绕开监管要求，延长非上市状态，还无需披露财务数据，因为数百名投资者的持股可以整合为一个主体，统一登记在股权名册上。更关键的是，借助这类交易渠道，企业内部人员（包括身价数十亿的创始人）能够私下套现，不致引发市场恐慌。

交易链条上的各方都会从中抽成，涉及管理费、收益分成，有时还会有渠道介绍费。受投资者的错失恐惧症（FOMO）心态影响，再加上未上市股份本身转手难度较大，SPV业务已成为一

门日益蓬勃的“过路收费”生意，运营这类业务的机构和中介都从中获利。SPV交易平台Hiive首席执行官西姆·德赛（Sim Desai）估算，目前各类SPV持有的风投背景企业未上市股权规模已达数千亿美元。

发展这类模式初衷是实现私募股权全民化，这一目标本身具备积极意义。**能让更多人分享私募市场的巨额收益，自然是好事。但如果缺乏统一规则与有效监管，上市前股份交易市场很容易沦为骗子的乐园。**

2

人人都想在这片市场中分一杯羹。

其中既有二十多岁的初创企业创始人、转行的律师、中小型风投机构，也有摩根士丹利、嘉信理财这类面向高净值客户推介SPV投资产品的老牌金融机构。甚至在Instagram、WhatsApp和Telegram等社交平台上，都有专门为SPV拉业务的托儿。

市场一端，是由个人中介组成的灰色网络，其中部分人员并无从业资质。另一端，不少“传统”风投也将SPV作为常规投资手段。企业早期融资轮次的规模不断扩大，资金实力不足的投资者根本无从参与。而后期融资则被拆分成各类专项交易，投资者可以单独挑选心仪企业，但需要为此特权支付费用。

今年在全球最佳创投人榜单（Midas List）排名第32位的亿万富豪安东尼奥·格拉西亚斯（Antonio Gracias），旗下投资公司Valor Equity Partners通过单一标的投资载体，持有价值约300亿美元的SpaceX股份。达拉斯投资机构Disruptive负责人亚历克斯·戴维斯（Alex Davis）管理的资产约达100亿美元，大多投向持有Groq、Palantir和Shield AI等企业股份的SPV。

Augment、Hiive这类机构则处在市场中间地带。

Hiive最新估值达6.5亿美元，预计2026年营收为1.2亿美元，自称已实现盈利。今年1月，摩根士丹利收购纽约SPV中介机构EquityZen。专注协助客户设立、转让SPV权益的AngelList，单靠搭建这类载体就已斩获约2亿美元服务费。总部位于休斯敦的SPV运营服务商Sydecar，资产管理规模从半年前的35亿美元增至如今的55亿美元。这些机构协助完成企业融资、开展二级市场交易，并围绕那些高成长企业（正是它们成就了2026年Midas榜单上的明星风投）搭建起整套金融运作体系。

Sydecar联合创始人兼首席执行官尼克·塔尔雷贾（Nik Talreja）表示：“我们超出了此前的各项预期。”他预计，未来12个月内，公司资产管理规模有望再度翻倍，达到100亿美元。

个人投资者务必提高警惕。未来几年，不少人会发现，通过SPV布局非上市企业，成本远高于直接持股。多层嵌套的载体会产生叠加收费，此外还有普遍接近5%、最高可达18%的准入费。这还不算风投领域通行的“2和20”模式，即2%的管理费和20%的利润分成。当然，并非所有SPV都会收取管理费。Sydecar称，其旗下产品平均会抽取12%的收益分成。

各项费用累加后，投资者收益会被大幅侵蚀。假设一名投资者出资200万美元，购入一款三层嵌套的SPV份额，每一层均收取2%管理费和20%收益分成。假如两年后企业上市，这份资产价值增至1000万美元，其中近500万美元都会落入中间人囊中。这还未计算税费。

股权转让风险也客观存在。Anthropic、Anduril和OpenAI等非上市企业均对股份转让设置限制，这意味着SPV的投资者始终无法直接持有公司股份，变现之路也因此变得障碍重重。



除此之外，市场还不乏欺诈行为与操作失当：有些SPV只是谎称手握股份资源，还有不少载体本身设立流程就不合规。已有诉讼进入司法流程，之后恐怕还会出现更多案件。

从某种角度来看，2026年SPV盛行，恰似前些年的特殊目的收购公司（SPAC）热潮。这类围绕投资机会兴起的市场十分火热，也确实具备投资价值，能够吸引大额资金入场；但募资组织者也很容易借机牟利，成本却由普通投资者承担——后续引发的争端也会让律师们忙得不可开交。二者的相似并非偶然：SPAC本身就是SPV的一个分支。

3

说回Augment。

克劳利介绍，2024年破产加密货币交易平台FTX低价拍卖资产时，他和莫尔德维经Anthropic许可，拍下价值3500万美元的该公司股份。FTX联合创始人山姆·班克曼-弗里德现已锒铛入狱，曾是Anthropic的早期投资人。此后，公司通过股权加债权的方式，持续从风投机构手中收购各类热门非上市企业股份，再打包为SPV产品对外发售。克劳利称，Augment目前已实现盈利，常规交易费率为5%。公司营收规模虽不算高，但增长势头迅猛：2025年营收1200万美元，今年预计可达4000万美元，明年目标为1亿美元。

克劳利将FTX视作行业范本，但说者无心，听者却能从这个类比中察觉背后暗藏的问题。他表示：“在为非公开流通资产打造交易渠道方面，加密行业已有先例。FTX在崩盘前，把这套运营模式做得风生水起……他们确实摸透了其中的门道。”

当然，FTX的结局也警示世人：一旦金融运作脱离诚信根基，终将酿成恶果。

马特·格林姆（Matt Grimm）曾与帕尔默·勒基（Palmer Luckey）等人一同创办军用无人机企业Anduril。他在近期一档播客节目中道出行业乱象：“美国究竟有多少投资者自以为手握SpaceX股份，实际上他们前室友的现男友正拿着他们的钱在迈阿密挥霍享乐？”

今年4月，纽约风投机构FJ Labs的杰夫·温斯坦（Jeff Weinstein）收到一条WhatsApp消息，一家闻所未闻的公司向他兜售Anthropic股份，总额最高20亿美元。对方给出的估值区间在8000亿至1万亿美元之间，几乎是这家人工智能企业上一轮融资估值的三倍。此外还需额外支付10%的前置费用。

温斯坦要求提供更多信息，对方称这是单层SPV，也就是该载体将直接持有股份。随后对方发来一份意向书，要求他当日内完成签署并出具资金证明。Anthropic明确规定，未经许可，SPV不得收购其股份，私下转让行为一律无效。于是温斯坦要求对方提供实际持股人姓名，以及Anthropic新一轮融资配额的相关证明，却始终没有得到回应。由于无法确定自己买到手的会是什么，他最终拒绝了这笔交易。

温斯坦表示：“最让人反感的是对方明目张胆地撒谎。”他担心，普通投资者一旦被对方催促，可能就不会仔细核查这类投资方案。

这一事件也暴露出这套模式的核心风险：SPV的投资者，通常无法查实底层股份的实际持有人。YouTube投资类自媒体博主Ellen Tang去年11月曾打算通过Hiive的SPV投资Groq，当时她也提出了同样的问题。她回忆道：“对方表示这类信息不便透露。”

温斯坦建议有意参与的投资者务必厘清一个问题：“和你对接的人，是不是只想在交易里充当中间人，从中抽成？”他认为多数从业者都是如此。“这个行业里半数甚至更多人员，都没有正规经纪交易商资质。全套操作就是在骗钱，本身就涉嫌违法。”



迄今为止，最典型的前车之鉴就是Linqto。

这家湾区公司创立于2010年，巅峰时期管理的上市前私募资产规模超5亿美元，其中大部分与加密货币企业Ripple相关。Linqto曾推出一项看似天上掉馅饼的业务：投资者最低仅需1000美元，就能购入SpaceX、Anthropic和Ripple等上百家非上市企业的股份，而且平台宣称不收取管理费和收益分成。

与此同时，Linqto深陷多起诉讼纠纷。既有针对前首席执行官比尔·萨里斯（Bill Sarris）的集体诉讼，也有前首席营收官吉诺·扎夫罗特尼（Geno Zawrotny）作为“吹哨人”发起的诉讼，后者如今在Augment与克劳利共事。目前，美国证券交易委员会、司法部以及美国金融业监管局也已对Linqto展开调查。针对其原管理层的多项指控包括：对外谎称投资者可直接购入上市前企业的股份，实际售卖的却是设立流程不合规的SPV权益；一边宣传“无隐性收费”，一边暗中加价，溢价幅度最高超150%；还雇用网红造势，引发投资者错失焦虑，炒作所谓稀缺的非上市企业投资渠道。

去年，公司迎来新任管理层。新团队很快意识到原有经营模式难以为继，随即向法院申请破产保护。现任首席执行官丹·西西利亚诺（Dan Siciliano）直言：“这家公司从成立之初，就在暗箱操作、坑骗客户。”

西西利亚诺叫停相关交易，并将Linqto债权人名下资产转至嘉信理财旗下二级市场交易平台Forge，以及全球资产管理公司范达。今年2月，Linqto破产重整方案获法院批准，公司预计再过数周内便可完成程序。

Rainmaker Securities是持有美国金融业监管局正规牌照的经纪商，受Linqto集体诉讼牵连同成被告，不过目前仍是SPV交易市场的主要参与者。该公司否认所有违规指控，并计划向法院申请驳回相关诉讼。此前，这家机构曾被指发布误导性言论、未留存完整尽职调查记录，向美国金融业监管局缴纳过罚款，但始终不承认存在违规行为。

Rainmaker坚称自身合规经营，并强调从未有投资者针对公司向美国金融业监管局发起投诉。公司发言人表示：“并非所有私募证券类SPV交易，都经由Rainmaker这类持牌经纪商操作，因此部分交易可能并不适用同等的合规、尽调、风控及档案留存标准。”

5月，Anthropic公布了八家未获授权买卖其股份的SPV中介机构名单，其中包括行业头部平台Hiive与Sydecar，同时明确禁止各类SPV收购自家股份（Sydecar随后被从名单中移除）。尽管如此，Hiive旗下SPV实体资产中仍有超四分之一投向Anthropic股份，对应规模逾1.5亿美元；Sydecar名下也登记了44家名称中带有“Anthropic”字样的SPV。

针对此事，Hiive的德赛在社交平台X上回应称：“我们只在获得企业许可后，才协助办理股份转让。”他同时强调，公司致力于“为私募市场建立透明规范的交易体系，目的正是为了解决各方提出的这些问题”。Sydecar则表示自己仅充当运营服务商，并不参与证券买卖。

OpenAI和Anduril同样规定，未经公司明确许可，禁止在二级市场交易其股票。但这类股份的私下交易依旧存在。Hiive旗下SPV并未持有这两家企业的股份，却貌似仍在积极撮合二者的股份交易，最高会从中抽取6.8%的费用。AngelList平台上，至少有六家联合投资机构公开宣称拥有OpenAI投资资源。SpaceX筹备上市之际，正从股权名册中陆续清退SPV投资者。

这意味着，不少买入SPV产品的投资者本以为能间接持有明星公司的股份，最终却发现，企业并不认可这类转让行为。运气好的话，原始股东在企业上市后完成套现，收益会逐层下发至

SPV的各级投资者——但也可能出现收益无法兑付的情况。倘若运气不好，企业判定股份转让无效，投资者自以为到手的股票作废，最终就只能交由特拉华州衡平法院裁决。

已有一些SPV兜售者身陷法律纠纷。今年1月，纽约三名中介人员承认合谋欺诈罪名。三人虚抬未上市企业SPV份额价格，赚取数百万美元差价，同时还面向千余名投资者募资共计1.85亿美元。就在此前一个月，美国司法部以欺诈罪名起诉纽约一名男子，此人谎称手握Anduril股份投资资源，对外售卖对应的SPV权益。2023年，曼哈顿一名男子被联邦法院定罪，他挪用投资者投入SPV的资金租赁私人飞机，还购入一辆雪佛兰科尔维特跑车。

5

眼下，形形色色的人员仍不断涌入SPV交易市场。

马克斯·埃弗里（Max Avery）在阿肯色州史密斯堡的办公室里，讲述了自己的经历：他年少时痴迷计算机，后来在罗马尼亚普洛耶什蒂做过军火生意，也曾进入建筑行业打拼，却举步维艰，最终转行做起SPV业务。这名40岁的男子因喜爱电影《角斗士》主角，将姓名正式更改为马克西姆斯·泰兰努斯·埃弗里（Maximus Tyrannus Avery）。他还声称曾向埃隆·马斯克出售过一把稀有的半自动手枪。

如今他投身私募市场，运营一个加密资产理财平台，还搭建起拥有1.5万名成员的Discord社群，供投资者交流各类SPV投资机会。他撰写了一本指南，讲解普通人如何募资、投资SPV产品，而他本人也照此操作，目前已完成约1000万美元募资。他打算沿用私募行业通行收费标准，每年收取2%管理费，再抽取20%的收益分成。

SpaceX原定6月上市，届时埃弗里这类SPV拥趸将面临首场大考。倘若多层嵌套SPV的投资者顺利变现，这批从业者就会被视为眼光独到之人，相关市场也会走向常态化。可一旦上千起诉讼集中爆发、绝大部分收益尽数落入中间商腰包，市场势必怨声载道，加强监管的呼声也会愈发响亮。

无论会是何种走向，现行零散混乱的体系早已是隐患丛生：各家企业自行敲定SPV管理办法、投资准入条件与股权转让限制，落地执行却含糊不清。如此杂乱且标准不一的体系，极易滋生各种违规乱象。

埃弗里和一众鼓吹SPV的从业者提出，SPV权益代币化或许有助解决问题。即便底层股份无法转让，投资者也能依托区块链发行的对应代币完成转手。目前已有绑定Anthropic的加密代币在二级市场流通，隐含估值已突破一亿美元。

这个概念在当下热度很高，初衷或许并无恶意，但加密行业素来充斥诈骗、盗窃问题，风控体系却近乎空白，代币化成真大概率只会令局面进一步恶化。想以毒攻毒，用荒唐的手段解决本就荒唐的问题，不可能理顺行业弊病。指望加密货币和代币化来救场？快醒醒吧。

本文来源：[福布斯](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限免



写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论